

0009808-22.1999.8.26.0533

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... crimes de roubo, furto, sequestro e tráfico de entorpecentes.

A ação teve regular processamento, com o recebimento da denúncia em 26 de outubro de 2006 (fls.919). Os acusados foram citados (Carlos fls.1093, Silvio fls.969/970, Antonio fls.1076, Décio fls.1024, José fls.1024, Marcelo fls.1029/1031) e apresentaram defesa preliminar. Os acusados Euvaldo, Claudio e Edevaldo não foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0009808-22.1999.8.26.0533 - lauda  
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0009808-22.1999.8.26.0533

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 118/1998 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

Antonio Sergio Cirilo Vasco e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos,

Trata-se de Ação penal movida pelo Ministério Público em face de EUVALDO ARANHA NETO, vulgo "Zero Um! Ou "Valdo", qualificado a fls. 427, CARLOS ALBERTO VETRI, vulgo "Carlinhos", qualificado a fls.403, SILVIO WILER ROQUE DE CARVALHO, vulgo "Silvinho" ou "Primo", qualificado fls.749, ANTONIO SÉRGIO CIRILO VASCO, vulgo "Sérgio Bad Boy", qualificado a fls.802, DÉCIO OLIVEIRA, vulgo "Decinho", qualificado a fls.375, JOSÉ CARLOS DE MORAES, qualificado a fls.375, MARCELO ADRIANO MORAES, qualificado a fls.375, CLÁUDIO DE SOUZA BORGES, qualificado a fls.864, EDEVALDO JUNIO DUARTE, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no artigo 12, caput, da Lei 6.368/76 e art. 288, § único c.c. art.69, caput, do Código Penal, porque associaram-se, em quadrilha ou bando armado, para o fim de cometer

crimes de roubo, furto, sequestro e tráfico de entorpecentes.

A ação teve regular processamento, com o recebimento da denúncia em 26 de outubro de 2006 (fls.919). Os acusados foram citados (Carlos fls.1093, Silvio fls.969/970, Antonio fls.1076, Décio fls.1024, José fls.1024, Marcelo fls.1029/1031) e apresentaram defesa preliminar. Os acusados Euvaldo, Claudio e Edevaldo não foram localizados para citação, então o feito foi suspenso, com relação a eles, na forma do artigo 366 do CPP, com o desmembramento do feito (fls. 1101).

Designada audiência de instrução, foram ouvidas sete testemunhas de acusação e oito testemunhas de defesa, interrogando os acusados ao final.

Ultrapassada a fase do 499 do CPP, pela ordem, vieram as alegações finais. O Ministério Público requerendo a procedência parcial da ação, com a condenação dos acusados pelo crime de quadrilha ou bando, e condenação dos acusados Silvio e Carlos pelo crime de tráfico de drogas, absolvendo os demais por este crime (fls. 1384/1399).

As defesas de Carlos pugnaram pelo reconhecimento da prescrição, ou absolvição por falta de provas.

Sobreveio notícia do falecimento do acusado Décio (fls. 1464), cuja punibilidade já foi extinta pela sentença de fls. 1467.

É o relatório.  
Fundamento e Decido.

Em que pese a instrução finda neste feito, faz-se totalmente desnecessário passar à análise do mérito, pois observando os autos, verifico que está prescrito o jus puniendi do Estado, registrando-se que a prescrição, na forma do artigo 61 do Código de Processo Penal, há de ser conhecida a qualquer tempo e até mesmo ex officio pelo juiz, conforme se extrai: "a prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com amplos e abrangentes efeitos, põe fim a demanda, apagando todo o acontecimento como se jamais tivesse existido, considerado o réu inocente com todos os seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritum causae" (TACRIMSP - AC - Rel. Ribeiro dos Santos -RJD 4/12: BMJ 77/11 e RT 646/299).

Os réus foram denunciados pelos crimes de quadrilha em sua forma qualificada, e tráfico de drogas, ambos previstos no artigo 288, § único do Código Penal e artigo 12 da Lei nº 6368/76, com a redação vigente da época dos fatos.

Todos eram primários na época dos fatos, e não ostentavam outras condenações criminais, e nestas circunstâncias, é possível antecipar que, se condenadas fossem, a pena final para o crime de quadrilha não ultrapassaria dois anos de reclusão, e para o crime de tráfico de drogas, não ultrapassaria 03 anos de reclusão.

Embora a pena final a ser aplicada resulte no reconhecimento do concurso de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, para efeitos de prescrição há de se considerar a pena de cada um dos delitos, individualmente, conforme estabelece o artigo 119 do mesmo Codex: "no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente".

Pois bem. O Código Penal, em seu artigo 109, inciso V, estabeleceu o prazo prescricional de oito anos para os crimes cujas penas sejam superiores a dois anos e não ultrapassem quatro anos, como é o caso dos autos.

O artigo 117 estabeleceu os marcos interruptivos, dentre eles: o recebimento da denúncia (inciso I) e a publicação da sentença recorrível (inciso IV). In casu, a

denúncia foi recebida em 26 de outubro de 2006 (fls. 919), e somente nesta data seria proferida uma sentença de mérito, ou seja, quando já transcorrido há muito o prazo prescricional em sua integralidade, ou seja, desde 26 de outubro de 2014, daí porque não há como deixar de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

Observa-se que esta ação já estava fadada ao insucesso desde o seu nascituro. Os fatos se deram nos meses anteriores a 19 de janeiro de 1997, com relação ao crime de quadrilha, e em 26 de março de 1998 com relação ao crime de tráfico de drogas. E considerando que a denúncia fora recebida em 26 de outubro de 2006, ou seja, mais de oito anos depois, já se verifica que a pretensão estava prescrita.

De se esclarecer que os fatos se deram antes da Lei Federal nº 12.234/2010; logo, perfeitamente admissível reconhecer a ocorrência da prescrição entre a data da consumação do crime e do recebimento da denúncia.

Embora existam posicionamento jurisprudenciais contrários ao reconhecimento da prescrição antecipada, ou virtual, como chamam alguns doutrinadores, sob o fundamento de que o magistrado estaria se baseando numa pena ainda não aplicada, portanto, num indevido pré-julgamento, esta magistrada comunga do entendimento contrário, ou seja, que autoriza este reconhecimento, até mesmo, para evitar um provimento jurisprudencial inútil. Ora, já se sabe de antemão que esta ação esta fadada ao fracasso, e não se justifica operar o transito em julgada da sentença condenatória que fixou a pena naquele patamar, que é certa, para então declarar extinta a punibilidade.

Trata-se de uma questão de economia processual, não havendo motivo algum para movimentar a máquina estatal desnecessariamente, exigindo esforço humano físico e mental, e financeiro, daqueles que atuam no feito para chegar no mesmo resultado de agora.

Nestes termos, declaro extintas as punibilidades de CARLOS ALBERTO ROQUE DE CARVALHO, SILVIO WILER ROQUE DE CARVALHO, ANTONIO SÉRGIO CIRILO VASCO, JOSÉ CARLOS DE MORAES E MARCELO ADRIANO MORAES pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fulcro no artigo 107, IV e artigo 109, inciso V todos do Código Penal.

Se o caso, expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para esse espécie processual.

Após, archive-se com baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA